

경 고 사 항

1. 제 목 : 수의계약 체결 부적정

2. 관계기관 : 부산보훈병원

2 내 용 : 부산보훈병원에서는 '17년 가족친화 및 근로자의 날 물품구입 및 소모품(가위 등 81종, 고무장갑 등 27종) 구입 연간단가 계약을 [표]와 같이 수의계약 체결하였습니다.

[표] 수의계약 물품 계약 현황

(단위 : 천 원)

계약대상	계약금액	계약기간	계약방법	계약업체
홀이불, 한식기 등 14종 (가족친화 및 근로자의 날 물품)	7#,##0	'17. 6.30.~'17. 7.29.	수의계약	□◇◆
소모품(가위 등 81종)	2#,##0	'17. 1. 1.~'17.12.31.	수의계약	▼▼▼▼▼
소모품(고무장갑 등 27종)	2#,##0	'17. 1. 1.~'17.12.31.	수의계약	▼▼▼▼▼

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조에 따르면 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하지만 계약의 목적, 성질 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 관련 법령에 따라 수의계약을 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제3항에 의거 계약을 체결하기 전 대상자의 자격요건, 수의계약의 대상물품 직접생산 여부를 확인하고 수의계약을 하도록 규정하고 있습니다.

가. 직접생산확인증명서 미확인으로 부적격 업체와 수의계약

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제4호다목의하면 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설에서 생산한 물품 및 용역에 대해 계약을 체결할 수 있도록 명시하고 있습니다.

따라서, 중증장애인업체와 수의계약하기 위해서는 중증장애인생산품 생산시설 지정서를 확인하고, 구입하고자 하는 물품에 대한 직접 생산 여부를 확인하여 계약상대자로 적합한지 확인 후 수의계약을 하여야 합니다.

그런데, 부산보훈병원의 물품계약 내역을 확인한 결과, 계약업체 □◇◆의 중증장애인생산품 생산시설 지정서에 등록된 생산가능 품목은 “곡류”로, 부산보훈병원에서 구입한 홀이불, 한식기 등 14종은 해당 업체가 직접 생산할 수 없는 품목임에도 생산시설 지정서 등 관련 자료를 충분히 확인하지 않고 수의계약을 체결하였습니다.

또한, 중증장애인생산품 생산시설에서 생산한 물품을 구매할 경우 중증장애인 우선구매관리시스템에 구매실적을 등록하고 인증기관으로부터 실적을 인정받아야 하지만, 홀이불 등 14종은 □◇◆의 직접생산 품목으로 시스템에 등록되어 있지 않아 70백만 원 상당 물품을 구매하였음에도 중증장애인생산품 구매실적으로 인정받지 못한 사실을 확인하였습니다.

나. 2천만 원 초과 수의계약 전자조달시스템 이용 미준수

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」 제30조제2항에 따르면 추정가격이 2천만 원(여성기업 또는 장애인기업과 계약을 체결하는 경우에는 5천만 원)을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 규정하고 있습니다.

따라서, 부산보훈병원은 소모품 가위 등 연간단가 계약에 대한 추정가격이 2천만 원을 초과함에 따라 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받고 적격업체와 수의계약을 하여야 합니다.

그런데, 부산보훈병원에서 계약한 소모품 계약 2건을 확인해본 결과, 추정가격이 2천 만 원을 초과하여 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 함에도 업체들로부터 수기로 견적서를 받고 전자조달시스템을 이용하지 않은 채, 최저 견적서를 제출한 ▼▼▼▼▼과 48백만 원 상당의 수의계약을 체결한 사실을 확인하였습니다.

3. 조치할 사항

○ 부산보훈병원장은

- 중증장애인생산업체와 수의계약을 할 경우 계약상대자로 적합한 자격 요건을 갖추고 있는지 직접생산확인증명서 등 관련 자료를 철저히 확인하고,**(권고)**
- 추정가격 2천만 원을 초과하는 수의계약에 대해서는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 징구하여 주시기 바라며,**(개선)**
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.**(경고)**